

آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق - مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۰۳

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/ ۰۸/ ۰۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/ ۲۰/ ۱۳۰۰۴/ ۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/ ۱/ ۲۹ وزارت نیرو و به استناد اصل یکمصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۴) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱، آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق**مصوب ۱۴۰۲،۰۸،۰۳**

ماده ۱- در این آیین نامه علاوه بر تعاریف مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۴۴۰/ت۵۲۳۷۵ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱)، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ - قانون: قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱.

۲ - سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۳ - ساتبا: سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق.

۴ - سرمایه گذار: اشخاص حقیقی و حقوقی (غیردولتی) که ساتبا بر اساس ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹ با آنها دارای قرارداد خرید تضمینی برق از منابع تجدیدپذیر است.

۵ - سوخت مصرف شده: میزان سوخت مصرفی نیروگاه های حرارتی کشور در صورت تولید معادل برق خریداری شده از سرمایه گذاران موضوع این آیین نامه.

ماده ۲- میزان سوخت مصرف نشده به ازای هر کیلووات برق، سبدي از گاز طبیعی، نفت گاز و نفت کوره است که بر اساس بازدهی و میانگین وزنی سوخت مصرف شده در سال قبل نیروگاه های حرارتی کشور که تمام برق خود را به شبکه سراسری تحویل نموده اند توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های نفت، نیرو (ساتبا) و سازمان، حداکثر تا پایان فروردین هر سال اعلام خواهد شد.

ماده ۳- ساتبا موظف است حداکثر ظرف یک ماه از پایان هر فصل، گزارش فصلی میزان برق خریداری شده از سرمایه گذاران موضوع این آیین نامه و مقدار سوخت مصرف نشده معادل آن را بر اساس ضوابط ماده (۲) این آیین نامه و مطالبات تسویه نشده آنها در مقطع پایان فصل مذکور را به تفکیک هر یک از سرمایه گذاران تهیه و به سازمان، وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نماید.

تبصره ۱- ساتبا موظف است حداکثر تا پایان اولین فصل پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، گزارش میزان حجم و بهای برق خریداری شده و معادل مقدار تجمعی سوخت مصرف نشده معادل آن به تفکیک هر سرمایه گذار را از ابتدای سال ۱۴۰۲، به سازمان، وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست اعلام نماید. سرمایه گذار صرفاً در مدت اعتبار قرارداد خرید تضمینی برق مشمول این آیین نامه می شود.

تبصره ۲- ساتبا موظف است میزان کاهش آلاینده های ناشی از اجرای این آیین نامه را با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به صورت سالیانه انتشار عمومی نماید.

ماده ۴- سازمان موظف است منابع لازم را از سرجمع گاز طبیعی و فرآورده های نفتی در قانون بودجه سنواتی پیش بینی و حداکثر طی ده روز کاری پس از دریافت گزارش فصلی موضوع ماده (۳) این آیین نامه از ساتبا، از محل منابع پیش بینی شده در قانون بودجه آن سال، با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ نسبت به تخصیص اعتبارات مربوط تا سقف مبلغ مطالبات به همراه محل تأمین اعتبار در قانون بودجه سال و نیز مقدار تجمعی سوخت مصرف نشده برای هر سرمایه گذار اقدام و مراتب را به وزارت نفت و ساتبا به صورت کتبی اعلام نماید.

تبصره - در صورتی که مفاد قانون بودجه سنواتی، در خصوص نحوه پرداخت اعتبارات به صورت نقدی یا کالایی مراحت نداشته باشد، اولویت با پرداخت اعتبارات از طریق تحویل حواله سوخت گاز یا فرآورده های نفتی می باشد.

ماده ۵- وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از دریافت مکاتبه موضوع ماده (۴) این آیین نامه از سازمان، نسبت به تحویل معادل مبلغ اعتبار تخصیصی تا سقف ارزش مانده سوخت مصرف نشده در قالب حواله حامل انرژی معادل به سرمایه گذار اقدام و مبلغ معادل آن را به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و اعلامیه مقادیر تحویلی و مبلغ معادل را به سازمان، ساتبا و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

تبصره ۱- مانده سوخت مصرف نشده، معادل کل سوخت مصرف نشده هر سرمایه گذار از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا مقطع پایان فصل موضوع گزارش موضوع ماده (۲) این آیین نامه با کسر مقادیر مصرف نشده تحویلی از ابتدای سال ۱۴۰۳ می باشد. محاسبه ارزش مانده سوخت مصرف نشده و نیز تبدیل سبد انرژی تحویلی به معادل سوخت مصرف نشده آن، بر اساس نرخ تسعیر ارز موضوع تبصره (۲) این ماده صورت می پذیرد.

تبصره ۲- نرخ تسعیر ارز در محاسبه مبلغ معادل میزان سوخت مصرف نشده، بر اساس میانگین معاملات خرید و فروش حواله ارز صادراتی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ای تی اس) با رعایت مقررات ارزی ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در ماه شمسی قبل از تاریخ تحویل است.

تبصره ۳- حجم سبد حامل انرژی معادل اعتبار تخصیصی برای تحویل به سرمایه گذار با اعمال ضریب نود و پنج درصد (۹۵٪) متوسط قیمت های ذیل در ماه شمسی قبل از تاریخ تحویل محاسبه می شود:



آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق - مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۰۳

۱ - قیمت فروش صادراتی فرآورده ها در بهابازار (بورس) انرژی و در صورت عدم وجود به قیمت های اعلامی وزارت نفت به شرکت های پالایش نفت.

۲ - قیمت گاز طبیعی خوراک پتروشیمی ها یا قیمت کشف شده در بهابازار (بورس) انرژی.

۳ - قیمت صادراتی نفت خام بر اساس گزارش مقامات وزارت نفت.

۴ - در صورت تحویل گواهی سپرده کالایی نفت خام، ملاک محاسبه آخرین قیمت گواهی در بهابازار (بورس) قبل از تاریخ تحویل می باشد.

تبصره ۴ - تحویل حواله انرژی موضوع این آیین نامه، قابل انتقال به غیر می باشد.

تبصره ۵ - تحویل حواله حامل انرژی به کارگزار معرفی شده توسط سرمایه گذار ذی نفع مجاز است.

تبصره ۶ - با اعلام وزارت نفت، مبلغ معادل سبد حواله حامل انرژی تحویلی به صورت جمعی - خرجی از محل ردیف اعتباری مربوط در قانون بودجه سنواتی در دفاتر ساتبا و خزانه داری کل کشور در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی اعمال حساب می شود.

ماده ۶ - فروش داخلی یا صادراتی حواله حامل انرژی تحویل شده به سرمایه گذاران موضوع این آیین نامه از طریق بهابازار (بورس) انرژی مجاز است.

تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از طریق شرکت بورس انرژی ایران نسبت به اتخاذ تمهیدات و ساز و کارهای لازم برای تسهیل عرضه حواله حامل انرژی موضوع این آیین نامه در بهابازار (بورس) انرژی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه اقدام نماید.

ماده ۷ - سازمان مکلف است هر ساله در موعد تنظیم لوایح قانون بودجه سنواتی با اخذ اطلاعات مربوط به مطالبات سرمایه گذاران از ساتبا اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت تعهدات دولت در اجرای ماده (۱۴) قانون را در چهارچوب مفاد این آیین نامه در لوایح قانون بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت حقوقی ریاست جمهوری (Qavanin.ir)

